

TSJ Sala CC Cba.-02/04/1996-CHIGGIO, Enrique A. c/ GLASER POGNANT, Guillermo R.-Semanario Juridico nro 1093,Tomo 74,Pag. 658.

RECURSO DE REVISION

REGULACION DE HONORARIOS. Ley arancelaria: distinción entre normas sustanciales y procesales. Motivo de revisión del inc. 5§, art. 1272, CPC: improcedencia por vicios "in iudicando". Selección de la norma del arancel que resulta aplicable.

1 - La doctrina y jurisprudencia nacionales han reconocido a las costas como institución procesal, por lo que la liquidación de éstas, regulada por la ley arancelaria, se integra al Código de Procedimientos de cada provincia. Sin embargo, desde que su contenido hace a la declaración de un derecho sustantivo (el crédito por honorarios) va de suyo que el articulado contiene tanto normas de procedimiento cuanto sustantivas. (Dr. Ferrer) (*).

2 - No se advierte motivo alguno por el cual en el caso particular de las regulaciones de honorarios, deba acordarse al art. 1272 inc. 5, CPC una amplitud incompatible con su texto y con la elaboración doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema, transformando al Tribunal Superior en una tercera instancia sobre esta materia o admitiendo el recurso por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que en este fuero no tiene cabida fuera de la previsión de los incisos 7§ y 8§ del art. 1272, CPC. En particular, no cabe acordar ese alcance al art. 111, ley 7269, que al admitir contra las regulaciones de honorarios "los recursos ordinarios y extraordinarios", no ha abierto una alternativa de revisión ajena a la normada por el art. 1272, CPC. El artículo simplemente posibilita la promoción de recursos extraordinarios en contra de regulaciones de honorarios, cuando éstos sean procedentes en función de las normas que los regulan. (Dr. Ferrer) (*).

3 - El recurso de revisión por la causal del art. 1272 inc. 5§ del CPC procede en contra de las resoluciones que regulan honorarios, sólo en el caso de que se impute fundadamente al pronunciamiento un vicio 'in procedendo', lo cual excluye la procedencia del recurso por el supuesto error en la interpretación de normas de carácter sustancial, aun aquéllas de esa naturaleza que integran la ley arancelaria. (Dr. Ferrer) (*).

4 - El distingo entre normas procesales y sustanciales es a menudo sutil y arduo en el caso concreto, pero el tema se aclara atendiendo a los efectos de la infracción legal imputada al fallo. Habrá un error 'in procedendo' cuando la infracción ha generado o es idónea para generar una actividad procesal viciada, y será un error 'in iudicando', cuando el pronunciamiento, pese a la regularidad del procedimiento, contiene una declaración de derechos contraria a la ley. (Dr. Ferrer) (*).

5 - La infracción que el revisionista imputa al fallo en crisis constituye un error 'in iudicando', como cuando cuestiona la aplicabilidad al caso del art. 78 CA, insistiendo en que 'la base económica debe buscársela por conducto del inc. 'b' del artículo 79. Las normas supuestamente violadas no son de procedimiento, sino sustanciales, ya que están referidas a un hecho (el contenido de la demanda incidental) y su significado en orden a la liquidación del crédito por honorarios, es decir, condiciona no la actividad del juez, sino el contenido de la declaración de derechos a producir. Siendo así, la naturaleza procesal de las costas y la regulación de honorarios, no basta para que este típico error 'in iudicando', sea revisable por la vía del art. 1272 inc. 5 del CPC. (Dr. Ferrer) (*).

6 - El ordenamiento procesal vigente en materia civil sólo contempla como motivos de revisión los vicios de actividad, salvo los supuestos contemplados en los incs. 7§ y 8§, art. 1272. Estos últimos atañen a la uniformidad de la jurisprudencia y, en instancia última, a la igualdad ante la ley; autorizan, por tanto, la intervención extraordinaria en todo tipo de resolución -definitivas o interlocutorias- y en relación a cuestiones procesales o sustanciales. (Dr. Sesín) (*).

7 - El motivo arg• ido no es admisible como vicio de revisión al amparo del inc. 5§ del art. 1272 CPC, pues pretende un nuevo juicio sobre la materia sustancial, como es la determinación de honorarios diversa de la habida. (Dr. Sesín) (*).

8 - La invocación de normas arancelarias que aluden a un aspecto de una cuestión procesal como son las costas, no determina, sin más, su condición de precepto adjetivo. (Dr. Sesín) (*).

9 - Puede decirse sin temor a equívoco, que es posible encontrar normas materiales dentro de un cuerpo normativo eminentemente procesal, como es el arancelario. Esto es así desde que determinan la existencia y el monto de un crédito: el honorario profesional. (Dr. Sesín) (*).

10 - Para determinar la procedencia adjetiva de la revisión articulada en relación a cuestiones arancelarias y por el inc. 5º art. 1272 CPC, deberá atenderse a que la impugnación aluda a su aspecto instrumental o formal. (Dr. Sesín) (*).

11 - Se ha afirmado con reiteración que la vía extraordinaria provincial en materia arancelaria cuenta con consagración positiva, que impide su denegación a riesgo de incurrir en arbitrario desconocimiento del derecho. Ello no admite denegación en justicia atento la clara redacción del art. 115 de la ley 8226 que reproduce el de anterior vigencia -art. 111 ley 7269-; pero so color de su procedencia no cabe asignarle mayor amplitud que la que el ritual concede al medio recursivo de que se trata. (Dr. Sesín) (*).

12 - El recurso de revisión previsto en el inc. 5º del art. 1272 CPC no es más que una casación formal: permite el contralor del cumplimiento adecuado de las normas procesales, sea en la sentencia o en el procedimiento que la precedió. En consecuencia, y siendo que no todas las normas contenidas en el ordenamiento arancelario tienen naturaleza formal, es de concluir que sólo el quebrantamiento de aquéllas justifica la revisión al amparo del inc. 5º del art. 1272 CPC. (Dr. Moisset de Espanés) (*).

12255 - TSJ Sala CC Cba. 2/4/96. AI 190 Trib. de origen C8a. CC Cba. "Chiggio, Enrique Antonio c/ Guillermo R. Glaser Pognant y otro. Ordinario - R. de revisión".
Córdoba, 2 de abril de 1996.

Y CONSIDERANDO:

El doctor Adán Luis Ferrer, dijo:

I- El impugnante denuncia la errónea aplicación del art. 79 de la ley 7269, invocando el art. 1272 inc. 5º del CPC, jurisprudencia de esta Sala, en anterior composición, y la disposición del art. 111 de la ley 7269. Para explicitar su agravio sostiene que el razonamiento de la Cámara deviene viciado, toda vez que ha partido de una premisa falsa, pues el Tribunal a quo alude al art. 79 pero adopta como base regulatoria la indicada en el apartado "a" de dicha norma, esto es, "el monto reclamado en el principal" arguyendo que aun con esa pauta la base no puede superar el motivo de la ejecución, dado que el incidente de desafectación del bien de familia se planteó durante la ejecución de sentencia, coincidiendo esa base con el "valor de lo que pretende asegurar" que refiere el art. 80 ley cit. De allí que la Cámara conceptuó que el monto reclamado en el principal no es sino el importe de los honorarios que el Dr. Rafael ejecuta en la causa del rubro.

Sostiene que ello configura un verdadero dislate pues la jueza de primer grado no aplicó el inc. "a" del art. 79, sino el inc. "b" del mismo dispositivo, y que toma en consideración "la naturaleza del caso planteado". Al partir directamente del inc. "a" del art. 79, la Cámara no ha rebatido previamente el criterio de la jueza, por lo que el auto es nulo. Destaca además, que el temperamento de la Cámara es censurable pues no resulta de aplicación la limitación contenida en el art. 78 ley 7269, habida cuenta que ese artículo está exclusivamente referido a la regulación de las tareas de ejecución de sentencia, que nada tienen que ver con el incidente de desafectación de bien de familia que impetrara el Dr. Rafael.

Sostiene que el fin perseguido con el incidente no puede confundirse con la percepción del crédito por honorarios, pues aquél no era otro que lograr la desafectación del bien de familia.

La base económica, dice, debe buscársela por conducto del inc. "b" del art. 79, en el valor real del inmueble, pues, de haber prosperado el incidente, la totalidad de esa propiedad era la que quedaba desprotegida y a merced de la ejecutabilidad.

II- La Cámara a quo concedió el recurso invocando genéricamente la jurisprudencia establecida por este Tribunal, en anterior composición, que permitía controlar en sede extraordinaria no sólo la estructura formal del fallo en materia arancelaria, sino también su contenido (Auto Int. nº 404 del 27 de diciembre de 1991, fs. 251).

III- Aunque el impugnante en algunos párrafos de su presentación intente presentar su recurso bajo un aspecto formal, toda la argumentación gira en torno de su disenso con el criterio de la Cámara a quo para establecer la base regulatoria del caso, esto es, con la selección de la norma del arancel que resulta aplicable. La Cámara a quo ha estimado que la base regulatoria está dada por el monto de los honorarios que el Dr. Rafael pretende ejecutar en autos, a la que aplicó las previsiones del art. 80, ley 7269, por tratarse de un incidente de desafectación del bien de familia. Agregó que, aunque se aplicara el art. 79, la base regulatoria no podría superar la del principal, esto es, los honorarios que son motivo de ejecución. Exponiendo los fundamentos pertinentes, destacó luego que no cabe la aplicación del porcentual del art. 81 ley cit., pues para la segunda instancia ya estaba previsto, con autoridad de cosa juzgada, la aplicación del art. 79, y con relación a lo demás, porque la aplicación del art. 79 no genera gravamen para el apelante. Tales conclusiones podrán ser o no correctas, pero no resultan inmotivadas.

El Tribunal a quo ha entendido que correspondía conceder el recurso interpuesto "... conforme con jurisprudencia establecida por el Exmo. Tribunal Superior de Justicia, vinculándose la regulación de

honorarios con un tema procedimental, es viable controlar por la vía extraordinaria no sólo la estructura formal del fallo sino también su contenido" (Auto de fs. 251).

IV- La doctrina jurisprudencial aludida admite como causal de casación por quebrantamiento de formas (art. 1272 inc. 5 del C. de PC.) no sólo los errores "in procedendo" en que pueda haber incurrido el sentenciante, sino también auténticos errores "in iudicando" en la regulación de honorarios (conf.: Guevara, Carlos Enrique: "La Regulación de Honorarios y el Recurso de Revisión", en "Foro de Córdoba", n° 1, pág. 15) lo que excede la previsión del art. 1272 inc. 5° del CPC. El hecho de que las costas y su liquidación sean materia propia del Código de Procedimientos, no disimula este desborde del ámbito que es propio de la causal de revisión que nos ocupa. Para así advertirlo, es menester tener presente que, si bien todas las causales de casación por quebrantamiento de formas "constituyen contravenciones a preceptos de derecho procesal, no se puede argumentar de ello que toda contravención a preceptos de derecho procesal sea denunciante como tal (es decir como vicio de actividad) en casación" (Piero Calamandrei: "Casación Civil", Bs. As. 1959, págs. 80 y 81, N° 26); o bien atenerse a la enseñanza según la cual "lo que cuenta para decidir el tipo de error cometido es la naturaleza de la norma violada y no su origen (Congreso Nacional o Legislatura, v. gr.) ni su inserción en un determinado cuerpo legal (Código Penal o Código Procesal, v. gr.) (De la Rúa, Fernando: "El recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino", Bs. As. 1968, pág. 100, N° 24). Siendo así, resulta claro que el sólo hecho de que el dispositivo legal violentado integre el Código de Procedimientos, es insuficiente para habilitar la casación por quebrantamiento de formas previstas en el art. 1272 inc. 5 del CPC.

La doctrina y jurisprudencia nacionales, siguiendo a Chiovenda ("La Condena en Costas", Madrid 1928) han reconocido a las costas como institución procesal (conf: Podetti, Ramiro J.: "Tratado de los Actos Procesales", Bs. As. 1954, pág. 115, entre otros) por lo que la liquidación de éstas, regulada por la ley arancelaria, se integra al Código de Procedimientos de cada provincia. Sin embargo, desde que su contenido hace a la declaración de un derecho sustantivo (el crédito por honorarios) va de suyo que el articulado contiene tanto normas de procedimiento cuanto sustantivas, ya que las costas no son "un sistema planetario que gire sobre órbitas independizadas del derecho de las obligaciones" (Gozaíni, Osvaldo Alfredo: "Costas Procesales", Bs. As. 1990, pág. 26). El distingo entre normas sustanciales y procesales está en la finalidad y efectos de cada disposición legal. "Si la norma tiene por fin establecer y resguardar derechos subjetivos... su naturaleza es sustantiva. Cuando su fin es en cambio determinar el modo de conducta para... pedir y otorgar el reconocimiento y eficacia jurisdiccional del derecho, su naturaleza es procesal" (De la Rúa: op. cit. pág. 100 y 101).

La casación por quebrantamiento de formas (entre nosotros revisión por la causal del art. 1272 inc. 5 del CPC) sólo es procedente ante la inobservancia de éstas, no por el error en la aplicación de aquéllas. Así lo ha entendido esta Sala en múltiples pronunciamientos, declarándose incompetente para revisar la aplicación del derecho practicada en las instancias ordinarias, salvo en los supuestos de los incisos 7° y 8° del art. 1272 del CPC (sentencia 1 del 16/2/95; entre otras).

V- No se advierte motivo alguno por el cual en el caso particular de las regulaciones de honorarios, deba acordarse al art. 1272 inc. 5 del CPC una amplitud incompatible con su texto y con la elaboración doctrinaria y jurisprudencial sobre el tema, transformando al Tribunal Superior en una tercera instancia sobre esta materia o admitiendo el recurso por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que en este fuero no tiene cabida fuera de la previsión de los incisos 7° y 8° del art. 1272 del CPC. En particular, no cabe acordar ese alcance al art. 111 de la ley 7269, que al admitir contra las regulaciones de honorarios "los recursos ordinarios y extraordinarios", no ha abierto una alternativa de revisión ajena a la normada por el art. 1272 del CPC, tal como no posibilita el planteo de inconstitucionalidad fuera de los motivos del art. 1274. El artículo simplemente posibilita la promoción de recursos extraordinarios en contra de regulaciones de honorarios, cuando éstos sean procedentes en función de las normas que los regulan. La inclusión en el Código Arancelario de una disposición expresa que acuerda la posibilidad de interponer revisión (que bien podría considerarse superflua) se explica porque jurisprudencia anterior a la sanción de la ley 7269 vedaba este recurso, con el argumento de que no estaba previsto en el ordenamiento especial ("Exhorto de la Capital Federal en: Apaolaza de Zerboni, María - Testamentario - Recurso de Revisión" del 30 de agosto de 1977, síntesis en BJC, XXI, Vol. 4, pág. 239). El art. 111 de la ley 7269 quiso salvar ese escollo, no generar una tercera instancia para las regulaciones de honorarios, según quedó claro en su tratamiento parlamentario (Informe de Comisión ante la H. Cámara de Diputados, publicado por su autor, Miguel Ortiz Pellegrini: "Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba", pág. 85).

Así pues, considero que el recurso de revisión por la causal del art. 1272 inc. 5 del CPC procede en contra de las resoluciones que regulan honorarios, sólo en caso que se impute fundadamente al pronunciamiento un vicio "in procedendo", lo cual excluye la procedencia del recurso por el supuesto error en la interpretación de normas de carácter sustancial, aun aquéllas de esa naturaleza que integran la ley arancelaria.

VI- El distingo entre normas procesales y sustanciales sobre las bases expuestas es a menudo sutil, y ardua la tarea de practicarlo en el caso concreto, pero el tema se aclara atendiendo a los efectos de la infracción legal imputada al fallo. Habrá un error "in procedendo", cuando la infracción ha generado o es idónea para generar una actividad procesal viciada, y será un error "in iudicando", cuando el pronunciamiento, pese a la regularidad del procedimiento, contiene una declaración de derechos contraria a la ley.

Sobre estos presupuestos, a mi juicio no cabe duda de que la infracción que el revisionista imputa al fallo en crisis constituye un error "in iudicando", como cuando cuestiona la aplicabilidad al caso del art. 78 CA., insistiendo en que "la base económica debe buscársela por conducto del inc. "b" del art. 79..." (fs. 249 vta.). Las normas supuestamente violadas no son de procedimiento, sino sustanciales, ya que están referidas a un hecho (el contenido de la demanda incidental) y su significado en orden a la liquidación del crédito por honorarios, es decir condiciona no la actividad del juez, sino el contenido de la declaración de derechos a producir.

La pretendida infracción no ha generado actos procesales irregulares, sino la declaración de un crédito por honorarios de monto inferior al que habría correspondido conforme a la interpretación que el recurrente considera correcta.

Siendo así, a mi juicio la naturaleza procesal de las costas y la regulación de honorarios, no basta para que este típico error "in iudicando", sea revisable por la vía del art. 1272 inc. 5 del CPC.

Por ello debe rechazarse el recurso de revisión deducido, no regulando honorarios en este Sede, atento debatirse la determinación de honorarios profesionales.

Así voto.

El doctor Domingo Juan Sesin, dijo:

I- El escrito de impugnación admite que se lo compendie como sigue: Inc. 5º: El Tribunal ha aplicado erróneamente el art. 79 de la ley 7269, hipótesis que encuadra en la causa de revisión invocada a partir del pronunciamiento recaído en autos "Feria Musical SRL. c/Oscar Luis Vivian y otra - Recurso Directo" (AI n° 135/84) y ulteriormente plasmada en el art. 111 de la ley aludida.

El proveimiento bajo examen admite la apelación del letrado condenado en costas y reduce el arancel concedido por el primer Juez, en base a aplicar las pautas del art. 79 CA. sobre el monto actualizado de los honorarios de ejecución en lugar de hacerlo sobre el valor del inmueble, cuya desafectación del régimen de bien de familia se perseguía.

El razonamiento seguido para ello -se afirma- deviene absolutamente viciado toda vez que ha partido de una falsa premisa. En efecto, en el considerando 3º del pronunciamiento se explicita que aun adoptando como base regulatoria la indicada en el apartado a) del ya citado art. 79, ésta no puede superar el motivo de la ejecución dado que el incidente de desafectación se planteó durante la ejecución de sentencia, coincidiendo esa base con "el valor que se pretende asegurar" que refiere el art. 80 (81) ib.; en función de ello, "el monto reclamado en lo principal" -afirma la Cámara- no es sino el importe de los honorarios que ejecuta el Dr. Rafael. "Esto es un verdadero dislate por la sencilla razón de que la Sra. Jueza a quo no aplicó el inc. a) del art. 79... sino, muy por el contrario, el inc. b) ... que toma en consideración 'la naturaleza del caso planteado'; tal como surge con meridiana claridad del interlocutorio n° 171..."

A partir de allí, todo el razonamiento esbozado por la Inferior aparece viciado de nulidad pues se asienta en una falsa premisa e importa falta de motivación.

Al margen de lo expuesto, tampoco rebate el criterio del Juez de primera instancia constituyendo otra falta de motivación.

Tampoco es procedente la limitación que impone el art. 78 ley 7269, pues lo perseguido (desafectación...) nada tiene que ver con ejecución de la sentencia dictada. Los honorarios del letrado Rafael eran sólo la justificación del planteamiento, el objetivo era el otro. Así pues, no existe razón válida para vincular esta incidencia a los prementados aranceles.

La base económica del litigio incidental debe buscársela por conducto del inc. b) del art. 79 ley cit., esto es en el valor real del inmueble por cuanto, de haber prosperado, era la totalidad de esa propiedad la que quedaba desprotegida y merced a ejecución de cualquier crédito instisfecho. La trascendencia de la desafectación excede este proceso.

"... Por consiguiente, al involucrar el bien de familia a la totalidad del inmueble, la base económica para practicar la regulación del letrado que defendió los intereses de la parte victoriosa en el incidente que persiguió la desafectación de ese régimen no puede ser otra que el valor de dicha propiedad..."

II- La resolución impugnada, por su parte, consigna: Asiste razón al apelante, pues los argumentos de la a quo y los de la parte apelada no resisten el menor análisis. "... Aun partiendo de la aplicación del art. 79, en cuanto a adoptar como base regulatoria en los incidentes 'el monto reclamado en el principal', es de advertir que, tratándose de incidentes suscitados en ejecución de sentencia, esa base jamás podría superar 'el valor motivo de ejecución' (art. 78). Base que en el caso coincide con 'el valor que se pretende asegurar' (art. 80), pues el pedido de desafectación del inmueble como bien de familia no tuvo otro objeto que el de perseguir su realización a fin de satisfacer el crédito por los honorarios que se ejecutaban..."

No ha estado en controversia ningún derecho sobre el inmueble; el derecho en vías de realización es sólo el crédito por honorarios -continúa la Sentenciante- y la desafectación solicitada en el incidente cuya actividad se pretende remunerar, es instrumental para aquella realización, es decir, se postuló al servicio del mentado crédito por honorarios. Este puede ser mayor, menor o igual al valor del inmueble y constituye el nudo del

litigio en el que se desenvolvió el incidente, por lo que no puede postularse base diversa que la del proceso donde se suscita.

En el punto 5 de la fundamentación suministrada, se afirma que al solicitar el cese de la afectación de un inmueble como bien de familia, el acreedor no pretende nada sobre el inmueble sino reafirmar la "garantía" patrimonial de su crédito; subastado el bien, el acreedor sólo tendrá la posibilidad de cobrar del producido en la "exclusiva medida de su crédito". "Luego, es el monto de éste, y no el del inmueble, la pauta definitoria única y esencial..."

"...La doctrina sobre que el bien de familia constituye un patrimonio especial, diferente del general, en nada modifica lo expuesto, pues el acreedor ejecutante no reclama apropiarse de ese patrimonio (no está en juego ninguna cuestión real, ni posesoria), sino realizar 'su crédito' sin las trabas protectoras que implica el régimen del bien de familia...". No muta la titularidad dominial; se está ante el cese de una protección cautelar, con la particularidad de que tal cautela no es postulada por persona diferente del "dominus" sino por este mismo a fin de salvaguardarse de reclamaciones ajenas.

Descarta la iudicante la aplicabilidad del art. 81 ley 7269, para concluir su parte argumentativa diciendo que la subsunción en el art. 79 ib. no genera gravamen para la apelante, mientras que la contraria defendió su aplicación por lo que no podría invocar agravio. Luego cuantifica el arancel partiendo del monto de los honorarios del Dr. Rafael (monto de la ejecución) y aplicando los porcentajes que utilizara el Juez de primer grado.

III- El cotejo entre las quejas vertidas por el revisionista y la fundamentación brindada por la Sentenciante, arroja como conclusión necesaria la inexistencia de vicios lógicos en esta última. Dicho de otro modo, los quiebres formales anunciados no se verifican en la especie.

En efecto, el primer agravio refiere errónea percepción del pronunciamiento de primera instancia al atribuirle a éste un fundamento normativo diverso del dado. El contenido del párrafo aludido en la queja no se refiere a lo dicho por el Inferior. Marca el inicio del discurrir argumentativo respecto del plexo normativo entonces vigente y la particularidad del caso, demostrando el acierto de la conclusión que propugna, todo ello, claro está, en su criterio.

La Sentenciante plantea en primer término, la aplicación del art. 70 apartado a), ello como hipótesis de máxima, como mayor monto que podría considerarse como base de la regulación, lo que igualmente conduce al monto del crédito que se pretendía satisfacer mediante la ejecución compulsiva del inmueble afectado como bien de familia. No quedan dudas de que es así, si se atiende a que el parágrafo se inicia con el adverbio "aun" cuya quinta acepción, según el diccionario de la lengua, "...denota a veces idea de encarecimiento en sentido afirmativo o negativo..."

La queja que aduce ausencia de motivación por no haberse rebatido las razones dadas en primera instancia, no cumple con el requisito de autosuficiencia. Se limita a enunciar el presunto vicio, sin desarrollar argumentos que demuestren su ocurrencia en el caso, fundamentalmente si se atiende a la extensión y contenido de los argumentos del órgano de alzada.

IV - Lo antedicho pone en evidencia que el verdadero agravio del requirente es el criterio adoptado por el Tribunal de segundo grado, que redujo sus honorarios. Su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación normativa más favorable a sus intereses, pues resulta claro que en este caso los incs. a y b del art 79 ley 7269, no se excluyen -como afirma- sino que se integran y que así fue considerado en la resolución, siendo prueba de ello la amplitud argumentativa dada.

Así las cosas, debe decirse que ello no constituye motivo de revisión.

El rito preceptúa que el recurso de revisión debe fundarse en causa legal (art. 1276). La previsión de la norma exige que el revisionista señale la cuestión de hecho -"causa petendi" de la demanda de revisión- constituida por el vicio de la sentencia recurrida, el cual sólo es susceptible de ser examinado cuando hubiera sido expresamente previsto por la ley y denunciado por el impugnante en forma expresa. Los poderes del Tribunal lo facultan a subsumir la base fáctica propuesta en la norma jurídica que corresponde (BJC, Vol. XXIX, T. 4, pág. 30, año 1985).

Se advierte sin dificultad que la "fundamentación precisa" a que alude la norma impone la carga de exponer los hechos y que aquéllos revistan relevancia para provocar la jurisdicción extraordinaria. El derecho de impugnación del revisionista sólo existe en la medida en que la causa de pedir esté contemplada expresamente por la ley. En su defecto, resulta inane su invocación. No le es dado a las partes ampliar o mutar la naturaleza de los recursos.

Debe decirse, en favor del justiciable, que la revisión por honorarios fue ampliada, en la anterior integración de esta Sala, a casi todos los aspectos -procesales y sustanciales- que presenta la cuestión arancelaria, criterio que no es compartido por el suscripto.

"...Antes de pasar a un examen más particularizado de los diversos motivos, es oportuno recordar que los tales, bajo un aspecto más estrictamente procesal, pueden clasificarse en dos grandes grupos, que en la doctrina moderna suelen hoy designarse, siguiendo las huellas de Chiovenda, como vicios de actividad y vicios de juicio, o también errores in procedendo y errores in iudicando. Esta distinción, fundamental para entender el instituto de la casación, parte del hecho de considerar la diversa posición en que se encuentra el juez frente al derecho, según se trate de normas de derecho procesal, a las cuales tiene que ajustar,

observándolas, su actividad al proceder, o de normas de derecho sustancial, acerca de cuya observancia por parte de los sujetos de la relación controvertida está él llamado a juzgar. Es fácil comprender que mientras en el primer caso el juez, frente al precepto de derecho procesal que le manda adoptar en el proceso una cierta conducta externa (realizar ciertos actos, ejecutarlos en cierta forma o en cierto orden, etc.), se encuentra con que es, frente a dicho precepto, el destinatario obligado a obrar de conformidad con él, y en el segundo caso ese mismo juez no está llamado a realizar determinadas actividades en observancia de la norma, que no se dirige a él, sino solamente a conocer si la norma ha sido observada o no por aquel que en la relación controvertida era su destinatario fuera del proceso. En el primer caso, el juez está obligado a observar el derecho, y en el segundo está llamado a declararlo..." (Calamandrei, Piero, "Casación Civil", Ed. Jurídica Europa América, 1959, pág. 75).

El ordenamiento procesal vigente en materia civil sólo contempla como motivos de revisión los vicios de actividad, salvo los supuestos contemplados en los incs. 7º y 8º, art. 1272. Estos últimos atañen a la uniformidad de la jurisprudencia y, en instancia última, a la igualdad ante la ley; autorizan, por tanto, la intervención extraordinaria en todo tipo de resolución -definitivas o interlocutorias- y en relación a cuestiones procesales o sustanciales.

Conforme a lo dicho, el motivo arguido no es admisible como vicio de revisión al amparo del inc. 5º art. 1272 CPC, pues pretende un nuevo juicio sobre la materia sustancial, como es la determinación de honorarios diversa de la habida. Ello surge como evidente si se atiende a la inexistencia de yerros formales en el acto decisorio en examen, sobre la que ya he concluido; esto arroja como resultado que la verdadera pretensión es un conocimiento ex novo de la cuestión en debate. Por el contrario, de haberse ventilado un real motivo de revisión -tal como están concebidos en nuestro ordenamiento procesal- el pronunciamiento debería centrarse sobre cuestión diversa de la que motivó el litigio: la validez de la resolución.

"...Nunca la infracción a la ley procesal puede configurar un vicio in iudicando, porque ella se ejecuta, se cumple, y señala el procedendo de la actividad realizadora, del mismo modo que nunca la infracción a la ley sustantiva será error in procedendo porque su aplicación supone siempre iudicio de subsunción del hecho en el derecho... Desde luego que este criterio es esencialmente didáctico y no absoluto... Si asignáramos al iudicando o al procedendo un significado genérico, la sistemática resultaría estéril porque como toda norma de derecho debe ser interpretada y toda interpretación supone un juicio (en sentido muy amplio), deberíamos concluir que todos los errores jurídicos lo son in iudicando. Pero hay ciertos errores que se traducen en un procedimiento viciado, y otros de los que deriva una errónea regulación de derechos subjetivos...". "...Toda norma jurídica, por el solo hecho de serlo, necesita que se explique su significado, precisando el sentido de su mandato tanto para juzgar como para actuar, tanto para examinar cómo se ha juzgado como para examinar cómo se ha actuado... En ambas situaciones, la ley se interpreta para aplicarla: la ley sustantiva para aplicarla in iudicando, al juzgar; la ley procesal para aplicarla in procedendo, sobre el proceder..." (De la Rúa, Fernando, "El recurso de casación en el derecho positivo argentino", Zavallá, 1968, pág. 99).

La invocación de normas arancelarias que aluden a un aspecto de una cuestión procesal como son las costas, no determina, sin más, su condición de precepto adjetivo, según se viene diciendo. "...Es sabido que las normas procesales no se encuentran ubicadas exclusivamente en los códigos de procedimientos y en las leyes sobre organización y competencia de los órganos judiciales. También las hay -y en número considerable- en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, en los códigos de fondo a que se refiere el art. 67, inc. 11) (hoy art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional, y en los ordenamientos jurídicos nacionales y provinciales de la más diversa índole... De allí que resulte imposible determinar la naturaleza procesal de una norma sobre la simple base de su ubicación legal, pues ésta puede obedecer a razones circunstanciales de política legislativa, y que sea necesario, para ello, atender a otros criterios..." (Palacio, Lino Enrique, Tratado..., Abeledo - Perrot, pág. 30 y sig.).

Por su parte, Hugo Alsina, al referirse a la autonomía del derecho procesal afirma "...la circunstancia de que en los códigos de fondo encontremos normas de carácter procesal no desvirtúa esta afirmación, pues, como hemos visto, esa norma continuará siendo procesal no obstante su ubicación si tiene una función instrumental...". De otro lado, puede decirse sin temor a equívoco, que es posible encontrar normas materiales dentro de un cuerpo normativo eminentemente procesal, como es el arancelario. Esto es así desde que determinan la existencia y el monto de un crédito: el honorario profesional.

Siempre debe tenerse presente que las formas son medio de realización de la legislación de fondo, o sea medio de medio, desde que el valor jurídico justicia tiende a ser actualizado por medio del derecho sustancial. En la práctica, el concepto es valioso a los fines de determinar la naturaleza de un precepto, con independencia de su ubicación material.

Para concluir y sintetizando las ideas expuestas, para determinar la procedencia adjetiva de la revisión articulada en relación a cuestiones arancelarias y por el inc. 5º, art. 1272 CPC, deberá atenderse a que la impugnación aluda a su aspecto instrumental o formal.

Se ha afirmado con reiteración que la vía extraordinaria provincial en materia arancelaria cuenta con consagración positiva, que impide su denegación a riesgo de incurrir en arbitrario desconocimiento del derecho. Ello no admite denegación en justicia atento la clara redacción del art. 115 de la ley 8226 que reproduce el de anterior vigencia -art. 111 ley 7269- pero so color de su procedencia no cabe asignarle mayor

amplitud que la que el ritual concede al medio recursivo de que se trata. Precisamente la facultad impugnativa del justiciable contempla "...los recursos ordinarios y extraordinarios, establecidos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial...".

No se innova en la materia, creando vía sui generis; sólo se remite a los recursos ya consagrados. Ergo, no puede entenderse que los límites no existen ni que éstos admiten alteración, lo que, a la postre, conduciría a una desigualdad ante la ley. Esto porque quien pretenda ventilar en la revisión provincial, un asunto diverso del arancel, debe atender a la idoneidad del mismo para excitar la jurisdicción extraordinaria, en tanto que incoada la vía por cuestión atingente al honorario se podría ventilar cualquier aspecto, aun los netamente sustanciales como es pretensión en la especie.

V. Por las razones expuestas, estimo que la revisión debe rechazarse. No corresponde conceder honorarios por tratarse de cuestión arancelaria.

Así voto.

El doctor Luis Moisset de Espanés, dijo:

I. El voto del señor vocal Dr. Adán Luis Ferrer contiene una relación de los agravios que satisface las exigencias legales, por lo que, por razón de brevedad remito a ella.

II. Es verdad que la controversia traída a esta Sede, aunque en algunos pasajes de la impugnación pretenda mostrarse como parcialmente dirigida a cuestionar la fundamentación de la resolución en revisión, sólo contiene la opinión discrepante del recurrente con la solución jurídica a que arribara la Cámara a quo.

La amplitud de la competencia que esta Sala, en anterior integración, había admitido para la discusión de la materia arancelaria, permitía al impugnante traer a esta Sede extraordinaria cuestiones más propias de una apelación.

Las reflexiones que efectúan los señores vocales preopinantes son acertadas y un nuevo estudio de la cuestión planteada, me persuade de la razón de aquéllas. El recurso de revisión previsto en el inc. 5º del art. 1272 CPC no es más que una casación formal: permite el contralor del cumplimiento adecuado de las normas procesales, sea en la sentencia, sea en el procedimiento que la precedió.

Claro está que, tratándose de las resoluciones judiciales, la competencia revisora de la Sala no se circunscribe a las formas extrínsecas, sino que atiende además -y principalmente- a las intrínsecas, v.g. congruencia, fundamentación.

Con relación a esta última, he destacado reiteradamente la obligación de los Tribunales de que sus decisiones ostenten fundamentación lógica y legal, de acuerdo al mandato constitucional local (art. 155; conf. mis votos en sent. 1 del 9/2/96, sent. 34 del 22/12/95, entre otras). Sin embargo, esa amplitud de conocimiento no se confunde con la posibilidad de revisión del fondo del asunto, el cual, desde el punto de vista del derecho aplicable, encuentra las vías impugnativas aptas en los incs. 7º y 8º del art. 1272 CPC o, tratándose de materia constitucional, en la de los incs. 1º y 2º del art. 1274 Código citado.

En consecuencia, y siendo que no todas las normas contenidas en el ordenamiento arancelario tienen naturaleza formal, es de concluir que sólo el quebrantamiento de aquéllas justifica la revisión al amparo del inc. 5º del art. 1272 CPC. De allí que se ajuste a derecho la propuesta de los señores vocales preopinantes.

III. Pero, para satisfacción del interesado, destaco que aun analizada la impugnación bajo la óptica de la anterior jurisprudencia de la Sala, ella no tendría viabilidad.

Así, se advierte de las constancias de la causa que luego que las partes en el principal dieran por concluido el pleito por acuerdo que recibió homologación judicial, se denunció incumplimiento del mismo, prosiguieron las actuaciones y la jueza de primer grado dictó sentencia admitiendo parcialmente la demanda, aunque la Cámara interviniente decidió luego el rechazo total de esta última.

El letrado apoderado de la demandada, Dr. Rafael solicitó regulación de honorarios, estimándolos la jueza de primer grado y confirmándolos la Cámara.

En ese estado el letrado Rafael inició los trámites de ejecución de sus honorarios, en los que planteó el incidente de desafectación de bien de familia, el que fue contestado por la contraria, quien interpuso excepción de incompetencia, a la que se allanó el pretendiente de la regulación, lo que así fue receptado jurisdiccionalmente, oportunidad en la que se difirieron las regulaciones de honorarios, aunque en rigor sólo correspondía diferir la del letrado de la contraria). La causa fue llevada a la alzada, que confirmó la imposición de costas al incidentista, fijándose luego el porcentual regulatorio para el Dr. Mario D. Alice.

A causa de lo anterior este último letrado solicitó regulación de honorarios, que es la cuestión traída en esta oportunidad.

La decisión de la jueza de primer grado fue llevada en apelación y la Cámara dictó la resolución que se impugna en revisión.

IV. El Tribunal a quo ha fijado correctamente la base regulatoria. Se desprende de la reseña efectuada anteriormente para mayor claridad, que los trabajos cuya remuneración se persigue, fueron cumplidos en un incidente de desafectación del bien de familia, en la etapa de ejecución de sentencia de honorarios regulados por la cuestión principal.

De tal modo, la referencia a los montos en juego en el proceso entre las partes principales, no tiene relevancia alguna, pues aquélla es una cuestión concluida. Lo que el Dr. Rafael pretendía era el cobro de sus honorarios regulados en lo principal: ésa es la base indirecta de referencia.

De allí que certeramente la Cámara destaca que la base no podría superar el valor motivo de ejecución. Como lo que se cuestionó era lo atinente a la desafectación del bien de familia, no se involucró el valor del bien inmueble, sino la especial protección que el instituto mencionado otorga a este último.

Para justificar la aplicación del art. 79 y no del art. 81 ley 7269, la Cámara esgrimió un argumento que no ha sido rebatido por el interesado: que el Tribunal de alzada, en anterior intervención, ya había dejado fijada la aplicación al caso del art. 79, por lo que, para los honorarios de segunda instancia, la cuestión tenía alcances de cosa juzgada, y con relación a los de la instancia anterior, porque la norma del art. 79 beneficia al recurrente, por sobre la del art. 81.

En resumen, la Cámara a quo encuadró correctamente los hechos en las normas aplicables, lo que justifica también, desde este otro punto de vista, el rechazo de la revisión deducida.

Así voto.

Por ello,

SE RESUELVE: I) Declarar formalmente improcedente el recurso de revisión deducido. II) No regular honorarios en esta Sede, por debatirse una cuestión arancelaria.

Adán Luis Ferrer - Domingo Sesin - Luis Moisset de Espanés
